

La réplica a la contestación de demanda

Sumario: SUMARIO: I. Introducción.- II. Concepto de "traslado" y "vista".- III. Contestación de demanda - Réplicas y duplicas.- IV. Excepciones previas.- V. Prueba documental.- VI. Reconvencción.- VII. Hechos no invocados en la demanda.- VIII. Ofrecimiento e impugnación de prueba.- IX. Conclusión

Autores: Viel Temperley, Facundo

Citas: TR LALEY AR/DOC/1306/2005

Publicado en: DJ 2005-2, 233

I. Introducción

El texto vigente del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación [\(1\)](#) no dispone de un modo unívoco cuál debe ser el contenido de la providencia que debe dictar el tribunal como consecuencia de la presentación de la contestación de la demanda en el juicio ordinario.

Sin perjuicio de ello, es unánime el criterio de que no corresponde dar traslado del escrito mismo de contestación de demanda, porque ello implicaría otorgar a la parte actora la posibilidad de plantear una réplica, actuación que no está permitida en nuestro derecho procesal.

Ahora bien, el demandado también tiene derecho de realizar los siguientes actos procesales junto con la contestación de demanda: (a) oponer excepciones previas, (b) ofrecer prueba documental, (c) ofrecer los demás medios de prueba, y (d) deducir reconvencción [\(2\)](#).

Con relación a los actos procesales recién mencionados, la ley sí prevé en forma expresa que, al proveer la contestación de demanda, debe correrse traslado a la parte actora de las excepciones previas, de la reconvencción y de la prueba documental acompañada [\(3\)](#). Por el contrario, el texto actual del Código Procesal genera dudas acerca del momento en que corresponde disponer el traslado del ofrecimiento de la prueba pericial y de las impugnaciones que se formulen en consecuencia [\(4\)](#).

Asimismo, el principio que prohíbe que el actor reaccione frente al texto mismo de la contestación de demanda tiene una excepción. En efecto, en los casos en que el demandado incorpore en su respuesta hechos que no hubieran sido invocados en la demanda, se le otorga a la parte actora el derecho de ofrecer nuevos medios de prueba referentes a esos hechos [\(5\)](#).

Como se verá en este trabajo, la contemporaneidad con la que deben realizarse todos estos actos procesales relacionados con la contestación de demanda, genera en ocasiones confusión o incertidumbre en cuanto a la oportunidad, el modo y el alcance con el que los litigantes deben ejercer sus derechos, lo que puede llevar a la presentación -y lo que es peor, a la admisión- de solapadas réplicas a la contestación de demanda.

II. Concepto de "traslado" y "vista"

En términos generales, el traslado es la providencia que dicta un tribunal para poner en conocimiento de una parte la petición formulada por la contraria, encaminada al dictado de una resolución que podría afectar a la primera. A su vez, el traslado concede a la otra parte la oportunidad de manifestarse con relación a la petición formulada y/o de ofrecer prueba para sostener su posición, según el caso [\(6\)](#).

El fundamento del traslado está dado por el principio de contradicción, que deriva a su vez de la garantía constitucional de defensa en juicio.

Con relación al concepto vista, hay bastante consenso en cuanto a que cumple con la misma finalidad que el traslado, aunque generalmente se encuentra reservada para situaciones especiales en que se requiere la aprobación de actos de las partes o de terceros, o para aquellas en que se considera que la cuestión reviste menor complejidad, y/o cuando no existe carga legal de expedirse [\(7\)](#).

La realidad es que, más allá del debate en cuanto al alcance de estos dos conceptos, en el lenguaje del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en el uso forense, se equiparan ambos términos y se los utiliza muchas veces en forma indistinta [\(8\)](#).

Salvo en los casos expresamente contemplados por la ley, no existen consecuencias por la falta de contestación de un traslado o de una vista, ya que el silencio de la parte no importa el consentimiento a las pretensiones de la contraria [\(9\)](#), y no impide la interposición de recursos contra la resolución así dictada [\(10\)](#).

Por último, cabe destacar que la ausencia de una providencia que disponga el traslado o la vista de la petición de una parte no impide que la contraria se manifieste sobre dicha petición, si es de su incumbencia (dentro del quinto día de conocerla por ministerio de la ley, si no ha sido resuelta, y siempre que no implique una réplica) ni impide que pueda recurrir la decisión dictada en consecuencia, ya sea con su participación o sin ella, si es que le genera gravamen.

III. Contestación de demanda - Réplicas y dúplicas

Como ya hemos adelantado, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no prevé que se corra traslado de la contestación de demanda, ya que la misma tiene un efecto preclusivo con respecto a la posibilidad de que el actor formule alegaciones omitidas en la demanda [\(11\)](#). Se impide de este modo que la parte actora se manifieste sobre los argumentos del responde mediante una réplica no autorizada por nuestra ley procesal [\(12\)](#).

En efecto, de acuerdo al régimen legal vigente, la parte actora sólo puede modificar su demanda mientras ella no sea notificada (13), por lo que mal podría hacerlo una vez que ya ha sido contestada, y sin perjuicio de que deba responder una reconvencción u otra cuestión accesoria (14).

Los escritos de réplica y dúplica previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855 y 1881 fueron suprimidos en el orden nacional mediante la sanción del Código Procesal de la Capital Federal, ley 1144, y desde entonces nunca más fueron admitidos como tales (15).

En la legislación española, el actor completaba sus alegaciones de la demanda mediante el escrito de réplica, y con la dúplica (o contrarréplica) el demandado ampliaba su contestación de demanda (16). Se observa con frecuencia que ambos términos son utilizados en nuestro medio en forma indistinta, como sinónimos.

La doctrina y la jurisprudencia son unánimes en cuanto a que no debe admitirse a la actora la formulación de una réplica a la contestación de demanda (17). Como consecuencia lógica de este principio se ha resuelto que el silencio de la actora, frente al contenido de la contestación de demanda, no tiene efecto alguno en su contra (18).

Sin embargo, los autores y tribunales no coinciden en cuanto al remedio que cabe imponer frente a una dúplica o réplica. Algunos sostienen que corresponde desglosar el escrito o testar los párrafos pertinentes sin más trámite (19). Otros consideran más apropiado mantener la presentación agregada a la causa y considerar recién al momento de dictar sentencia si existió efectivamente una réplica o dúplica, y en caso afirmativo ignorarla (20).

De este modo, en algún caso se ha resuelto que no era posible decidir si existían dúplicas o réplicas sin adelantar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que el tribunal consideró más adecuado correr el riesgo de producir prueba de más, que cercenar el derecho de defensa en juicio de las partes; ello sin perjuicio de que -al momento del dictado de la sentencia definitiva- se limite la decisión a la materia sobre la que quedó trabada la litis (21).

La jurisprudencia recién apuntada bien puede ser objeto de crítica ya que no se observa a simple vista cómo el ejercicio de los deberes y facultades de los magistrados, tendientes a mantener el buen orden del proceso y a determinar cuáles son los hechos controvertidos sobre los cuales corresponde producir prueba, pueda implicar un prejuzgamiento o un cercenamiento del derecho de defensa de las partes.

Asimismo, parecería ser más aconsejable decidir en forma anticipada acerca de la posible existencia de una réplica a la contestación de demanda, y en su caso proceder a su desglose en una etapa temprana, a fin de que ni siquiera esté disponible dentro del expediente al momento en que el tribunal deba dictar sentencia definitiva.

Cabe destacar, finalmente, que no debe confundirse lo tratado en este punto con los escritos cuya presentación sí estaba autorizada por el antiguo art. 359 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación (22) para los casos en los que se declaraba la cuestión como

de puro derecho. Mediante dichas presentaciones las partes estaban autorizadas a mejorar los argumentos jurídicos vertidos en los escritos de demanda y de contestación, y a referirse sobre la prueba que ya hubiera sido agregada a la causa [\(23\)](#), como ser la documental o la proveniente de una medida de prueba anticipada. De todos modos, tampoco se autorizaba que en esos escritos se alegaran hechos nuevos [\(24\)](#).

IV. Excepciones previas

Frente a la pretensión del actor, el demandado puede defenderse mediante el planteo de simples negaciones o introduciendo excepciones.

A los fines de este trabajo, podemos afirmar que las negaciones implican el mero desconocimiento de los hechos articulados por la actora (actitud pasiva), mientras que las excepciones se dan cuando el demandado introduce hechos diferentes a los narrados en la demanda (actitud activa). Estos hechos podrán ser impeditivos, invalidatorios, modificativos o extintivos del derecho invocado por el demandante.

La distinción entre negaciones y excepciones no es sólo teórica sino que resulta de fundamental importancia al momento de determinar sobre quién pesa la carga de la prueba, ya que -en principio- el demandado sólo deberá probar los hechos invocados por él como fundamento de sus excepciones [\(25\)](#).

Más allá del debate terminológico en torno a estos conceptos, y a las críticas alzadas contra el modo en que las excepciones han sido reguladas, la realidad es que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que sólo se admitirán como excepciones previas las así contempladas en forma expresa por la norma [\(26\)](#). En base a dicha normativa, parte de la doctrina considera que la lista de excepciones previas es taxativa [\(27\)](#), aunque otros autores admiten otras excepciones diferentes de las expresamente enumeradas [\(28\)](#).

Se entiende que el legislador prefirió seguir un criterio pragmático al momento de enunciar las excepciones previas, y -basado en los principios de celeridad y de economía procesal- determinó que sólo algunos de los medios de defensa del demandado se resuelvan con carácter previo [\(29\)](#).

Como consecuencia de esa política legislativa, el Código Procesal denomina como "excepciones previas", tanto a excepciones en sentido estricto, como a algunas negaciones. Se indica como ejemplo que la falta de legitimación o de personería, podrían ser objeto tanto de una negación (cuando resultan de los propios términos de la demanda) como de una excepción (cuando el demandado invoca otros hechos para demostrarla) [\(30\)](#).

Asimismo, se reconoce que es el demandado quien en algunos casos puede elegir si formula su excepción con carácter previo o si pretende que se resuelva como defensa de fondo [\(31\)](#).

Después de la última reforma, todas las excepciones previas -ya sean dilatorias o perentorias- deben oponerse en un solo escrito junto con la contestación de demanda. En

ese mismo acto debe agregarse toda la prueba documental y ofrecerse la restante [\(32\)](#).

De ello se corre traslado al actor para que conteste las excepciones, cumpla con la carga procesal respecto a la prueba documental de la actora, y ofrezca la prueba de la que intente valerse a ese fin.

Es claro que el actor debe limitarse a responder el traslado de las excepciones previas y no así las negaciones o demás argumentos de la contestación de demanda. Asimismo, la prueba que se le autoriza ofrecer al actor debe limitarse a la relacionada con los argumentos expuestos por él para refutar las excepciones opuestas. Si el actor se excede de estos límites, incurre en una réplica, tal como fue tratado más arriba.

Por otro lado, la doctrina y la jurisprudencia no son unánimes en cuanto a si corresponde dar traslado al actor de las excepciones o defensas que no revisten las condiciones necesarias para ser consideradas como excepciones previas propiamente dichas (de conformidad con el texto del Código Procesal), únicas previstas en forma expresa en las normas que disponen su traslado.

Así, por un lado se resolvió que, de acuerdo al sistema del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sólo procede sustanciar las excepciones de previo y especial pronunciamiento, y no así las defensas de fondo, cuya respuesta por parte de la actora implicaría una réplica vedada por la ley [\(33\)](#).

Un sector de la doctrina comparte este criterio aunque destaca que el principio general reconoce algunas excepciones expresamente previstas en la ley, como son los casos de la excepción de prescripción opuesta por quien se presenta en juicio luego del vencimiento del plazo para contestar la demanda. Asimismo, se plantea el interrogante en cuanto a los casos en que resulta dudosa la facultad de proponer como defensas de fondo aquellas excepciones que la norma prevé en forma expresa como previas (por ej. cosa juzgada) [\(34\)](#).

Cierta jurisprudencia sostiene, aún con mayor amplitud, que la ausencia de regulación expresa en cuanto al trámite que debe otorgarse a las defensas que no revisten el carácter de excepciones previas (de acuerdo a los términos del Código Procesal), no puede impedir el traslado de la defensa de falta de legitimación activa, ya que resulta imprescindible para que la actora pueda ejercer su derecho de defensa en juicio [\(35\)](#).

En consecuencia, se ha ordenado admitir la contestación de la actora a la defensa de falta de legitimación, a pesar de haberse omitido correr el pertinente traslado [\(36\)](#). En este mismo sentido también se pronuncia un sector de la doctrina [\(37\)](#).

V. Prueba documental

Corresponde dar traslado por cédula de la prueba documental acompañada por la parte demandada junto con su contestación de demanda o reconvenición [\(38\)](#).

Al responder el traslado, la actora debe cumplir con la carga de reconocer o negar la autenticidad de los documentos que se le atribuyeren y la recepción de las misivas dirigidas a ella, bajo apercibimiento de que su silencio podrá ser interpretado como reconocimiento de la autenticidad de los documentos o de la recepción de la correspondencia [\(39\)](#).

La norma es clara en cuanto a que no se autoriza a la parte actora a replicar las alegaciones contenidas en la contestación de demanda, debiendo limitarse a expedirse sobre la autenticidad o recepción de los documentos, ya que de lo contrario se quebrantaría el principio de igualdad entre las partes [\(40\)](#).

VI. Reconvención

Todo lo dicho hasta este punto es plenamente aplicable a la reconvención, en cuanto a que no se debe permitir que el actor exceda el marco del traslado corrido para referirse al texto de la contestación de demanda.

Finalmente, es de destacar que el plazo para que el actor se manifieste acerca de la prueba documental agregada por la demandada varía según se trate de la acompañada para sostener la contestación de demanda, donde el plazo es de cinco días, o de la prueba que se agregue como argumento de la reconvención, caso en el que el actor podrá expedirse en el mismo plazo de quince días otorgado para contestar el traslado de la reconvención [\(41\)](#).

VII. Hechos no invocados en la demanda

Si bien la contestación de demanda tiene un efecto preclusivo con respecto a la posibilidad del actor de modificar su demanda, se prevé como excepción a la regla, el caso de que el demandado incorpore una versión fáctica diferente de la tenida en cuenta por la actora [\(42\)](#). Se trata de una facultad de excepción [\(43\)](#), por lo que, para caber en esta categoría, debe tratarse de hechos que fueron totalmente omitidos por el actor ya sea involuntaria o deliberadamente, y luego invocados por la demandada para sostener su defensa [\(44\)](#).

En estos casos, la actora está autorizada a ofrecer nuevos medios de prueba con relación exclusiva a esos hechos [\(45\)](#). La mayoría de la doctrina interpreta literalmente la norma en cuestión y le niega a la actora la posibilidad de replicar esos nuevos hechos introducidos en la contestación de la demanda [\(46\)](#).

La prueba ofrecida por la actora debe estar destinada a desvirtuar esos hechos incorporados al proceso por la demandada, y su derecho de hacerlo se reconocerá siempre y cuando la omisión en el escrito de demanda no haya obedecido a su propia negligencia al omitir tratar los hechos que hacían a su pretensión [\(47\)](#).

Dado que no existe un traslado de la contestación de demanda, la actora deberá ejercer esta facultad dentro del quinto día de notificada por ministerio de la ley de la providencia que tuvo por contestada la demanda [\(48\)](#).

De este modo, la observada costumbre de dejar transcurrir cierto tiempo (más o menos prolongado) entre el dictado de la providencia que tiene por contestada la demanda y el retiro efectivo de copias de dicho escrito por parte de la actora, puede implicar la pérdida del derecho analizado en este punto. Ello, por más comprensible que pueda ser la intención de evitar la notificación espontánea de todos los traslados que sí requieren notificación personal o por cédula (prueba documental, reconvencción o excepciones previas).

VIII. Ofrecimiento e impugnación de prueba

Como ya se ha visto, con la última reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se impuso a las partes la obligación de ofrecer todos los medios de prueba con la demanda y su contestación.

Sin embargo, del texto actual de la ley procesal no surge en forma clara la oportunidad en que las partes pueden ejercer su derecho de manifestarse con relación a la prueba pericial ofrecida por la contraria.

La ley procesal vigente mantiene el reconocimiento de las facultades de las partes de (a) manifestar desinterés a la prueba pericial ofrecida por la contraria, (b) objetar su admisibilidad u observar la procedencia de los puntos de pericia ofrecidos, (c) proponer otros puntos de pericia, y (d) designar consultor técnico [\(49\)](#).

Pero erróneamente, el actual art. 459 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que estas facultades deben ejercerse al contestar la vista que se le conferirá conforme al art. 367.

Esta errónea remisión ha sido criticada en forma unánime por la doctrina, aunque con distinto énfasis [\(50\)](#).

El art. 367 referido sólo prevé la duración del plazo de producción de prueba y que dicho plazo comenzará a correr desde la celebración de la audiencia preliminar [\(51\)](#). Es claro entonces que la remisión no puede significar que la vista deba hacerse dentro del plazo de producción de prueba allí previsto, ya que por otro lado se exige al juez que fije los puntos de pericia en una oportunidad anterior: la audiencia preliminar [\(52\)](#).

Los autores proponen distintas soluciones a este error. En su gran mayoría coinciden en que el traslado de la demanda lleva ínsito el traslado o la vista del ofrecimiento de la prueba pericial de la parte actora, por lo que el demandado debe ejercer su derecho de manifestarse sobre dicha prueba en su escrito de contestación de demanda [\(53\)](#).

Ahora bien, la doctrina discrepa un poco más en cuanto a si la providencia que tiene por contestada la demanda también lleva implícita la vista del ofrecimiento de prueba pericial de la demandada, y/o de sus manifestaciones sobre la prueba ofrecida por el actor.

Para algunos autores esto es muy claro y sostienen incluso que la vista corre por el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la actora por ministerio de la ley de la providencia que tuvo por contestada la demanda [\(54\)](#), aunque para otro sector de la doctrina dicha vista debería notificarse personalmente o por cédula [\(55\)](#).

Por último, también existe doctrina y jurisprudencia que admitirían que el actor pueda manifestarse sobre la prueba pericial ofrecida por la demanda en la misma audiencia preliminar [\(56\)](#).

Esta última posición es criticable por atentar contra el derecho de defensa de la parte demandada, la que recién tomaría conocimiento en la audiencia preliminar de la petición del actor sobre la prueba pericial ofrecida en la contestación de demanda (ya sea impugnación o propuesta de nuevos puntos de pericia) y debería contestarla en esa misma oportunidad procesal, sin contar con la asistencia de consultores técnicos, la que muchas veces resulta imprescindible en esta materia [\(57\)](#).

IX. Conclusión

Si bien el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación rechaza de raíz la idea de otorgar un traslado de la contestación de demanda a la parte actora, sí contempla el derecho de la actora de manifestarse u ofrecer prueba, con relación a otras cuestiones introducidas por la parte demandada al tiempo de contestar la demanda.

La ley procesal dispone en forma clara el tiempo y la forma en que corresponde otorgar a la parte actora la posibilidad de manifestarse sobre las excepciones previas, la reconvencción y la prueba documental acompañada con la contestación de demanda. Sin embargo deja ciertas dudas con respecto a otras cuestiones, como el traslado de los puntos de pericia y de sus impugnaciones, el tema de los nuevos hechos introducidos por la demandada, e incluso el caso de algunas defensas que, si bien no reúnen las características para ser consideradas como excepciones previas, pueden igualmente requerir sustanciación.

A esta confusión se agrega el hecho de que en la práctica las partes pueden exceder los límites impuestos mediante la formulación de réplicas y dúplicas no permitidas, las que, como hemos expuesto, deberían rechazarse y desglosarse sin más trámite y sin necesidad de postergar la decisión sobre la materia.

De este modo, el correcto entendimiento de los principios que sostienen nuestro sistema procesal y que garantizan el derecho de defensa en juicio resulta de suma utilidad para comprender la lógica de las dispersas normas involucradas, que de modo unánime vedan la presentación de réplicas o dúplicas a ambas partes en forma igualitaria.

Por su parte, a los tribunales le cabe la tarea de completar el vacío legal con relación al momento en que debe correrse el traslado de los puntos de pericia ofrecidos en la contestación de demanda y de sus impugnaciones, y decidir -en definitiva- si ello va ínsito o

no en la resolución que tiene por contestada la demanda, cuidando de no otorgar ventajas a una parte en detrimento de la contraria.

Finalmente, frente a las incertidumbres apuntadas en este trabajo, la única alternativa que parece ofrecer seguridad a la parte actora es la de retirar copia del escrito de contestación de demanda al tiempo de quedar notificada por ministerio de la ley de la providencia respectiva, y -sin esperar el dictado de un traslado expreso por parte del tribunal- ejercer dentro del quinto día todas las facultades que le brinda el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) Conforme Ley 25.488.

(2) CPCCN, arts. 346, 333 y 357 respectivamente.

(3) CPCCN, arts. 350 y 358.

(4) CPCCN, art. 459.

(5) CPCCN, art. 334.

(6) PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. IV, p. 316, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1989.

(7) PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. IV, p. 317, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1989.

(8) FENOCHIETTO, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, p. 531, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2001; ARAZI, Roland y ROJAS, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, p. 515, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001.

(9) CPCCN, art. 150.

(10) GOZAINI, Osvaldo A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, p. 378, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2002; PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. IV, p. 322, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1989.

(11) PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. VII, p. 268, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1993.

(12) FASSI, Santiago, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 2, p. 143, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1978; Alsina, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", t. III, p. 214, Ediar, Buenos Aires, 1961; Colombo, Carlos J., "Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Capital", p. 336, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1964.

(13) CPCCN, art. 331.

- (14) MORELLO, Augusto Mario; SOSA, Gualberto Lucas y BERIZONCE, Roberto Omar, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t. IV-B, p. 571, Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1990.
- (15) CARLO CARLI, "La demanda civil", p. 304, citado por Kielmanovich, Jorge en "¿Puede replicarse una defensa de fondo?", La Ley, 1987-E, 1.
- (16) COLOMBO, Carlos J., "Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Capital", p. 336, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1964.
- (17) CNCiv., sala A, 1984/05/28, "G. G. de R., A. c. R.G. de F.", La Ley, 1984-D, 212; CNCom., sala B, 1969/12/05, "Compañía Burroughs de Máquinas Ltda. c. Monier, S.A." La Ley, 140-753, 24.606-S; CNCom., sala A, 1998/11/05, "Alberte, Elena D. y otro c. Alvic S.R.L." La Ley, 1999-F, 208.
- (18) CNCiv., sala C, 1993/03/04, "Cardozo, Martha L. c. González, Santos A. y otros", La Ley, 1993-D, 204.
- (19) CNFed. Contenciosoadministrativo, sala I, 1987/03/19, "Normatic S.A. c. Dirección General de Fabricaciones Militares", La Ley, 1987-E, 1; GOZAINI, Osvaldo A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, p. 308, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2002.
- (20) CNCiv., sala B, 1978/05/11, "Fulogonio, Arturo R. c. Moralejo de Baggiani, Beatriz A." La Ley Online; CCiv. y Com. San Nicolás, 1991/03/12, "Clínica Instituto Médico Delta c. Di Lallo Enzo" BA B852988, Lexis N° 14/66352; Fassi, Santiago C. y Maurino, Alberto L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. III, ps. 377 y 378, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2002.
- (21) CNCiv., sala C, 1982/04/28, "Club Atlético Boca Juniors c. Asoc. Atlético Argentinos Juniors", ED, 100-261.
- (22) CPCCN, art. 359 (texto conforme ley 17.454, luego derogado por ley 24.573): "Con el escrito de contestación a la demanda, o a la reconvenición, en su caso, el pleito se abrirá a prueba si mediere el supuesto previsto en el artículo siguiente. Si fuere de puro derecho, se conferirá nuevo traslado por su orden, con lo que quedará concluso para definitiva."
- (23) FALCON, Enrique M, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. III, p. 99, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1984.
- (24) PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. VII, p. 464, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1993.
- (25) CPCCN, art. 377.
- (26) CPCCN, arts. 346 y 347.
- (27) MORELLO, Augusto Mario; SOSA, Gualberto Lucas y BERIZONCE, Roberto Omar, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación",

t. IV-B, p. 213, Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1990; FENOCHIETTO, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, p. 374, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2001; COLOMBO, Carlos J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, p. 556, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975.

(28) Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. VII, p. 380, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1993.

(29) ARAZI, Roland y Rojas, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, p. 182, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001,.

(30) Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. VII, p. 311, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1993.

(31) CNCiv., sala E, 1981/03/19, "Relay S.A. y otro c. Giudice Mora, Ingenieros Civiles SR.L. y otros" La Ley, 1981-B, 298 y ED, 94-404; CNCom., sala E, 1991/08/29, "Glikstein y Cía. S.A. y otro c. Sideco Americana S.A." La Ley, 1992-B, 393.

(32) CPCCN, arts. 346 y 350.

(33) CNFed. Contenciosoadministrativo, sala I, 1987/03/19, "Normatic S.A. c. Dirección General de Fabricaciones Militares", La Ley, 1987-E, 1.

(34) KIELMANOVICH, Jorge L., "¿Puede replicarse una defensa de fondo?", La Ley, 1987-E, 1.

(35) CNCiv., sala G, 1981/11/18, "Francini, Alfredo P. y otros c. Edificadora Canning 2340 S.R.L." La Ley, 1982-C, 59.

(36) CNCom., sala E, 1989/03/06, "Dattola, Mirta L. c. Cappelletti, Ricardo M." ED, 135-101.

(37) ARAZI, Roland y ROJAS, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, p. 196, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001.

(38) CPCCN, arts. 358 y 135, inc. 1º.

(39) CPCCN, art. 356, inc. 1º.

(40) MORELLO, Augusto Mario; SOSA, Gualberto Lucas y BERIZONCE, Roberto Omar, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t. IV-B, Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1990, p. 575; PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. VII, p. 460, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1993; KIELMANOVICH, Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", t. II, p. 582, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003.

(41) GOZAINI, Osvaldo A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, p. 307, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2002.

(42) PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. VII, p. 268, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1993.

(43) MORELLO, Augusto Mario; SOSA, Gualberto Lucas y BERIZONCE, Roberto Omar, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t. IV-B, p. 103, Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1990.

(44) FALCON, Enrique M, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, p. 641, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983.

(45) CPCCN, art. 334.

(46) COLOMBO, Carlos J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, p. 543, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975; MORELLO, Augusto Mario; SOSA, Gualberto Lucas y BERIZONCE, Roberto Omar, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t. IV-B, , p. 103, Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1990. En contra se sostiene que debe darse traslado al actor para que éste reconozca o niegue la veracidad de los hechos, ya que de otro modo no habría contradicción sobre la cual producir la prueba, FALCON, Enrique M, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, p. 642, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983.

(47) PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. VII, p. 268, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1993.

(48) CNCiv., sala E, 1982/09/01, "S.G.T. c. I., E.S." La Ley, 1983-B, 48; PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. VII, p. 269, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1993; KIELMANOVICH, Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", t. II p. 555, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003,. En contra MAURINO, Alberto L. entiende que debe correrse traslado por cédula; conf. FASSI, Santiago C. y MAURINO, Alberto L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. III, p. 169, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002.

(49) CPCCN, arts. 459 y 478.

(50) Se ha dicho que la norma es absolutamente ajena al caso y que su inclusión debe haber obedecido a una de las tantas inadvertidas del legislador, y se ha calificado al error como un "lapsus del legislador", PALACIO, Lino Enrique, "La Reforma Procesal Civil", nota 108 de p. 170, LexisNexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002 y RODRIGUEZ SAIACH, Luis A, "Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", p. 388, Ed. Gowa, 2002.

(51) CPCCN, art. 367: "El plazo de producción de prueba será fijado por el juez, y no excederá de cuarenta días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de la fecha de celebración de la audiencia prevista en el artículo 360 del presente Código."

(52) CPCCN, art. 460; OSTROWER, Ricardo A., Soria, Santiago, "Reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentarios generales a la reforma." La Ley, 2002-A, 1079.

(53) PALACIO, Lino Enrique, "La Reforma Procesal Civil", p. 190, LexisNexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002; KIELMANOVICH, Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", t. I, p. 784, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005; PODRIGUEZ SAIACH, Luis A, "Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", p. 388, Ed. Gowa, 2002. En contra a esta posición se sostiene que debe existir una vista independiente del traslado de la demanda: Falcón, Enrique M, "Derecho Procesal Civil. Comercial, Concursal, Laboral y Administrativo", t. I, páginas 665 y sigtes., Rubinzal Culzoni, 2003.

(54) PALACIO, Lino Enrique, "La Reforma Procesal Civil", p. 190, LexisNexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002; KIELMANOVICH, Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", t. I, p. 784, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005.

(55) RODRIGUEZ SAIACH, Luis A, "Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", p. 388, Ed. Gowa, 2002.

(56) GOZAINI, Osvaldo Alfredo, "El ofrecimiento de la prueba de peritos en la reforma de la ley 25.488", La Ley, 2003-A, 1290; CNCiv., sala A, 2003/03/17, "Consorcio Benjamín Matienzo 1761 c. Vana Construcciones S.A." La Ley, 2003-C, 64.

(57) FALCON, Enrique M, "Derecho Procesal Civil. Comercial, Concursal, Laboral y Administrativo", t. I, p. 666, Rubinzal Culzoni, 2003.